四川泸州学士山公园城“2·28”一般高处坠落事故调查报告

2023年2月28日8时许，泸州市龙马潭区莲花池街道学士山公园城2栋在窗户安装施工中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经龙马潭区人民政府同意，成立了由区纪委监委机关、区政府办公室、区应急局、莲花池街道、区总工会、区住房城乡建设局、区综合行政执法局、区公安分局等相关单位派员参加的学士山公园城“2·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），全面负责事故调查工作，并邀请区检察院参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了整改防范措施建议。

一、事故相关情况

（一）相关单位及人员情况

1.个体经营者李正焱（个体工商户），男，39岁，身

份证号*****，营业执照统一社会信用代码：92510504MA65TXQ65P，注册日期：2016年3月16日，经营场所：龙马潭区鱼塘镇红星村安城馆，门店招牌为家亿轩门窗店，经营范围：销售；民用建材。李正焱为负责人，店铺共有5名员工，包括老板李正焱、店长淳某、赵某莲、李某和门窗安装师傅汤某。

2.四川云上装饰工程有限公司泸州分公司（以下简称云上装饰公司），负责人刘丹华， 营业执照统一社会信用代码：91510500058210713X，注册日期：2012年11月22日，注册地址：四川省泸州市龙马潭区春雨路150号，经营范围：建筑装修装饰工程施工。

3.黄某爱，女，32岁，身份证号*****，装修房屋业主。

（二）工程情况

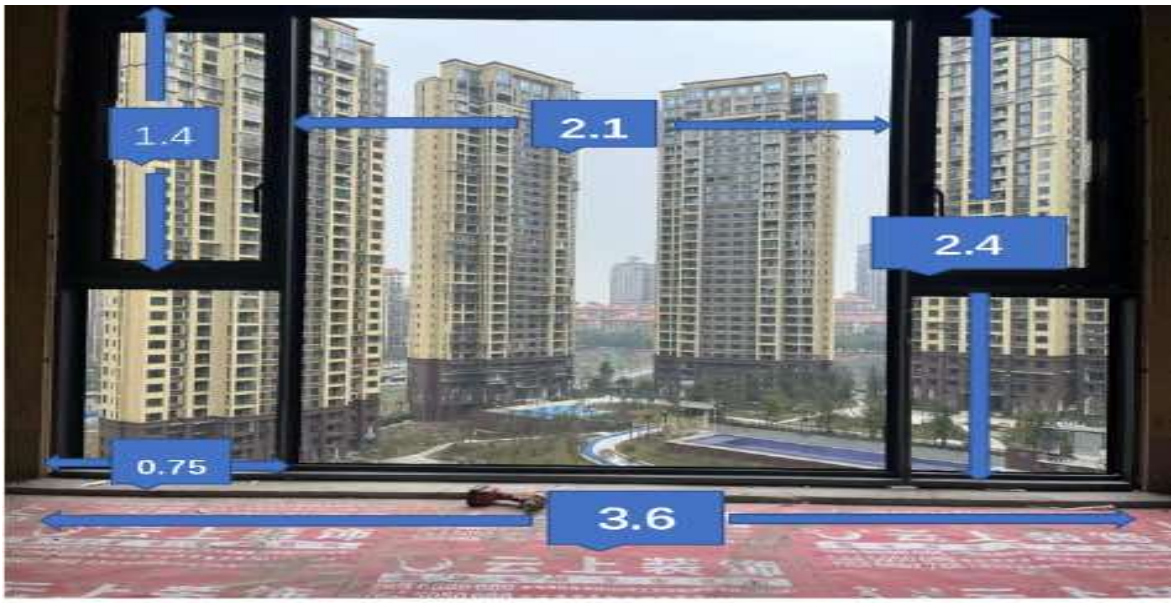
2022年11月26日，黄某爱与云上装饰公司签订了《四川省家庭装饰装修工程施工合同》，合同约定学士山公园城2栋（面积112.3m^2）装修工程采取包工、部分包料的方式，工程造价48557元，开工日期2022年12月8日，竣工日期2023年4月8日。云上装饰公司负责基装，以及瓷砖石材、木地板、门、集成吊顶及电器、洁具、橱柜等主材代购和安装，不含窗户安装。

2022年12月3日，黄某爱前往李正焱经营的家亿轩门窗店选购窗户。12月7日，黄某爱向李某支付3000元

定金，12 月 8 日，家亿轩门窗店开具了窗户定购合同和产品明细表。2023 年 2 月 3 日，黄某爱向李某支付 21380 元。

（三）事故现场情况

事故地点位于泸州市龙马潭区莲花池街道学士山公园城 2 栋北侧的生活阳台。生活阳台落地窗两侧为单扇外平开窗和密闭窗，中间部分为整体密闭窗，仅安装窗框，均未安装玻璃（窗户尺寸详见图 1）。阳台地面有一电钻，阳台西侧墙体拐角处堆放有工具。



单位：米

图 1 事故现场照片

距离 2 栋楼外墙约 2.5 米的草坪上有血迹，距离 2 栋楼外墙约 3.5 米处有 1 个损坏的铝合金材质折叠高凳（见图 2）。高凳重 10 公斤，长 1.4 米，宽 0.25 米，高 0.85 米，3 个支撑脚上有防滑套，另 1 个防滑套在地面。高凳西侧与死者坠落点之间有麻花钻头 1 枚，六角柄套筒 1 枚，

套筒内有1枚六角自攻螺丝。



图2铝合金材质折叠高凳

（四）司法鉴定情况

四川菲斯特司法鉴定所出具的司法鉴定意见书：舒某学符合高坠致胸腔脏器损伤，最终呼吸循环衰竭死亡。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年2月25日，李某通过微信把装修房屋需要安装窗户的信息发送给舒某学，由舒某学与业主协商玻璃安装具体事宜。

2023年2月27日，舒某学电话联系姚某伦，约定28日到装修房屋协助其安装玻璃，姚某伦负责协助搬运玻璃。

2023年2月28日7时58分，舒某学和姚某伦来到装修房屋现场。舒某学先将高凳（云上装饰公司放置在现

场）搬至阳台北侧临边处，然后站在地面对窗框进行加固。期间姚某伦离开作业现场去卫生间。

8时2分许，小区物管人员发现有人意外坠楼，随即拨打了110和120急救电话。

8时10分许，120救护车赶到现场立即对舒某学开展了抢救，舒某学经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，区应急局、区公安分局、莲花池街道等单位接到报告后，相关人员第一时间赶到事故现场维护现场秩序和组织善后工作。李正焱对舒某学的家属进行了先期赔付，并签订了赔偿协议。目前无不良社会影响，各项工作有序开展。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）死者基本情况

死者舒某学，男，汉族，身份证号：*****，户籍地址：四川省泸州市龙马潭区。

（二）事故直接经济损失情况

该事故目前造成的直接经济损失为20余万元。

四、事故原因及性质

事故调查组经现场勘查，询问当事人，调阅档案资料后认定事故原因如下:

（一）事故直接原因

舒某学在未佩戴安全绳的情况下临边作业坠落，是此次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

个体经营者李正焱未保障安全生产条件所必须的资金投入向舒某学提供劳动防护用品，是此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，学士山公园城“2·28”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

1.舒某学在未佩戴安全绳的情况下临边作业，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.个体经营者李正焱未保障安全生产条件所必须的资金投入向舒某学提供劳动防护用品，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由区应急局依法处理。

六、事故防范措施建议

为了从此次事故中深刻汲取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

一是个体经营者应当严格遵守法律法规的要求，保障安全生产条件所必须的资金投入，为作业人员提供符合国家标准和行业标准的劳动防护用品；采取安全防护措施，保证作业现场安全生产条件；加强安全生产教育和培训，提高从业人员安全意识。

二是作业人员应该接受安全生产教育和培训，掌握必要的安全知识，严格执行操作规程，正确佩戴和使用安全绳、安全帽等劳动防护用品，杜绝“三违”行为，增强生产安全事故预防能力。

三是行业主管部门及有关单位应当加强建筑装饰装修安全生产宣传，督促生产经营单位保障安全生产条件所必须的资金投入，为从业人员提供符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，加强安全生产教育和培训，提升从业人员安全意识。

学士山公园城“2•28”一般高处坠落事故调查组

2023年6月2日